Programa de Incentivo de Longo Prazo

Modelo de equity para retenção de talentos em
PhizChat e **PWS Cloud**

PREPARADO PARA **ANDERSON CHAMON** MARÇO 2026 CONFIDENCIAL

O PROBLEMA

Por que um programa de ILP?

Sem equity, a retenção depende apenas de salário — uma corrida impossível de vencer contra big techs e startups capitalizadas.

2.3	R$180k	78%	3-5×
ANOS PERMANÊNCIA MÉDIA EM TECH (BR)	CUSTO MÉDIO REPOSIÇÃO (SENIOR ENGINEER)	DEVS CONSIDERAM EQUITY NA OFERTA	RETENÇÃO MAIOR COM ILP

📊 **Index Ventures (20.000+ grants):** Empresas de tech que distribuem equity retêm 3-5× mais top performers. Diluição anual de 3.5-5% é insignificante vs. custo de turnover.

⚠️ **Cenário competitivo:** PhizChat e PWS competem com Nubank, iFood, Stone, Mercado Livre e big techs — todos com programas de equity maduros.

MODELOS DE MERCADO

Os 4 modelos mais usados em tech

Cada modelo tem trade-offs. O melhor depende do estágio, liquidez e complexidade desejada.

📈 Stock Options

COMPLEXO

Direito de comprar ações a preço fixo. Ganho = diferença entre strike e valor de mercado.

- ✓ Padrão Silicon Valley há 50+ anos
- ✓ Upside ilimitado
- ✗ Funcionário paga pelo exercício
- ✗ Requer valuation formal
- ✗ Sem valor sem evento de saída

Stripe, Nubank (pré-IPO), startups SV

🏦 RSU (Restricted Stock Units)

REQUER LIQUIDEZ

Ações reais entregues conforme vesting. Sem custo de exercício.

- ✓ Simples: sempre tem valor
- ✓ Padrão big techs listadas
- ✗ Diluição real dos sócios
- ✗ Tributado como renda na entrega
- ✗ Impraticável sem mercado público

Google, Amazon, Meta, Apple, Nubank (pós-IPO)

👻 Phantom Shares

RECOMENDADO

Unidades virtuais que espelham o valor da ação. Payout em dinheiro ou conversão em ações reais.

- ✓ Zero impacto societário
- ✓ Funcionário entende em 30 segundos
- ✓ Funciona sem IPO
- ✓ Conversível em ações reais na saída
- ⚡ Custo de caixa se liquidar em cash

iFood, Cargill, Koch Industries, empresas private

📊 SAR (Stock Appreciation Rights)

VARIANTE

Paga apenas a valorização (não o valor total). Equivale a uma option sem exercício.

- ✓ Menor custo de caixa
- ✓ Incentivo puro de valorização
- ✗ Zero valor se não valorizar
- ✗ Menos tangível pro funcionário

Private equity, complemento a programas maiores

ANÁLISE COMPARATIVA

Matriz de Decisão

Avaliação lado a lado dos modelos para empresas de capital fechado.

CRITÉRIO	STOCK OPTIONS	RSU	PHANTOM SHARES ★	SAR
Simplicidade	●●○○○	●●●○○	●●●●●	●●●●○
Complexidade jurídica (BR)	Alta	Muito Alta	Baixa	Baixa
Sem diluição societária	✗ Dilui	✗ Dilui	✓ Zero	✓ Zero
Funciona sem IPO	Ruim	Muito ruim	Excelente	Bom
Poder de retenção	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●○○
Mentalidade de "dono"	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●○○
Adaptável a futuro IPO	Sim	Nativo	Migra fácil	Migra fácil

🏆 **Veredicto:** Para empresas de capital fechado, sem IPO no horizonte, Phantom Shares é o modelo que melhor equilibra simplicidade, retenção e zero complexidade societária.

O MODELO

Phantom Equity Plan

O funcionário recebe uma quantidade de Phantom Shares (unidades virtuais) com valor atrelado à ação real da empresa.

Instrumento

Phantom Shares

Unidades virtuais que espelham o valor da ação real

Vesting

4 anos

25% ao ano, no aniversário do grant

Tipo

Full Value

Recebe valor total, não só valorização

1. Concessão

Funcionário recebe X Phantom Shares com valor base definido. *"Você recebeu 5.000 shares a R$200 cada."*

2. Vesting anual

25% vestem a cada aniversário. Nada veste antes de completar 12 meses.

3. Valorização

Se a empresa valoriza, o valor da share sobe. Valuation atualizada periodicamente pelo board.

4. Liquidez

No evento de liquidez, shares vestidas são convertidas em dinheiro ou ações reais.

Início	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
25%	50%	75%	100%	

REGRAS DO PROGRAMA

O que acontece em cada cenário

Regras claras de saída para cada situação.

	SITUAÇÃO	SHARES VESTIDAS	SHARES NÃO VESTIDAS	OBS.
🟢	**Permanece até evento de liquidez**	Convertidas em $ ou ações	— (tudo vestido)	Cenário ideal. Payout automático.
🟡	**Pede demissão** good leaver	Mantém — reservadas até liquidez	Perdidas	Ex-funcionário recebe no evento futuro.
🟠	**Demitido sem justa causa**	Mantém — mesmo que good leaver	Perdidas	Mesmo tratamento de pedido de demissão.
🔴	**Justa causa** bad leaver	Perdidas — clawback total	Perdidas	Fraude, corrupção, violação grave.
🔴	**Violação non-compete**	Perdidas — clawback total	Perdidas	Foi para concorrente ou levou funcionários.
⚡	**Venda da empresa**	Payout imediato	Aceleração total	Todas as shares são liquidadas.
💀	**Falecimento / Invalidez**	Transferidas a herdeiros	Aceleração total	Herdeiros mantêm todos os direitos.

REGRAS DE LIQUIDEZ

Quando as shares viram dinheiro

Dois mecanismos: um automático e um discricionário.

🎯 Gatilho 1 — Evento de Liquidez

Payout **automático** quando ocorrer:

- ✓ **IPO** — abertura de capital
- ✓ **Venda da empresa** — M&A, aquisição
- ✓ **Venda secundária relevante**

Pagamento: A empresa pode pagar em dinheiro ou converter em ações reais, a seu critério.

🔄 Gatilho 2 — Recompra Discricionária

A empresa pode, **a seu exclusivo critério**, recomprar shares vestidas:

- ✓ **Sem obrigação** — empresa decide se, quando e quanto
- ✓ **Valor justo** — valuation mais recente do board
- ✓ **Limite por janela** — empresa define teto por evento

Propósito: Dar tangibilidade ao programa. Funcionário vê que as shares valem dinheiro real.

📌 **Importante:** A recompra é um direito da empresa, não do funcionário. O funcionário não pode exigir liquidez. Isso protege o caixa e dá controle total à empresa.

TRIBUTAÇÃO

Impacto tributário

Imposto só é devido no payout. Concessão e vesting = zero imposto.

📝

Na concessão

Zero

Sem fato gerador

⏱️

No vesting

Zero

Sem realização financeira

💰

No payout

Tributa

Conforme residência fiscal

RESIDÊNCIA FISCAL	TRIBUTAÇÃO NO PAYOUT	RESPONSABILIDADE
🇧🇷 **Brasil**	IRPF progressivo até **27,5%**	Funcionário declara. Empresa pode reter na fonte.
🇨🇳 **China**	Conforme legislação chinesa (IIT)	Funcionário declara conforme regras locais.
🌍 **Outros**	Conforme país de residência fiscal	Funcionário responsável pelas obrigações locais.

📌 **Contrato:** Obrigações tributárias são de responsabilidade do beneficiário. Empresa paga valor bruto.

STF — Tema 1.226 (2024): Stock options com onerosidade = natureza mercantil (sem INSS/FGTS). Phantom shares são ligeiramente diferentes; recomenda-se validação com tributarista.

SIMULAÇÃO

Na prática: como funciona

Exemplo com funcionário recebendo 5.000 Phantom Shares a R$ 200 cada.

Exemplo: Tech Lead

5.000 Phantom Shares × R$ 200 = valor base **R$ 1.000.000**

Cenários após 4 anos (100% vestido)

CONSERVADOR	MODERADO	OTIMISTA
Valuation mantém	Valuation 3×	Valuation 10×
R$ 1M	**R$ 3M**	**R$ 10M**
5.000 × R$ 200	5.000 × R$ 600	5.000 × R$ 2.000
1×	3×	10×

Como comunicar:

"Você recebeu 5.000 Phantom Shares. Cada share vale R$ 200 hoje. Em 4 anos, se você permanecer conosco, todas serão suas. Se a empresa triplicar de valor, cada share valerá R$ 600 — e você recebe isso quando houver um evento de liquidez."

REFERÊNCIAS

Quem faz algo parecido

Programas de ILP em empresas de tecnologia comparáveis.

NUBANK

Stock Options → RSU

Options pré-IPO, vesting 4 anos. Migrou para RSU após listagem (2021).

Capital aberto

IFOOD

Phantom Shares + SAR

Phantom equity da Prosus. Payout em cash. Sem diluição pro controlador.

Capital fechado

STRIPE

RSU + Tender Offers

Private ($50B+), concede RSUs reais. Liquidez via tender offers periódicos.

Capital fechado

CARGILL

Phantom Stock puro

Maior empresa privada do mundo. Phantom stock desde anos 1980. Gold standard.

Capital fechado

KOCH INDUSTRIES

Phantom + Bônus LP

Empresa de $125B que nunca abriu capital. Retém talentos por décadas.

Capital fechado

WEALTHFRONT MODEL

Evergreen Grants

Andy Rachleff (Benchmark). Grants de promoção + performance + evergreen anual.

Best practice

CONTRATOS

Estrutura Contratual

Cláusulas essenciais dos contratos individuais de cada beneficiário.

Good / Bad Leaver

Good leaver mantém vested; bad leaver perde tudo (vested + unvested).

Clawback

Empresa pode recuperar payouts já feitos em caso de fraude ou violação grave (até 3 anos).

Non-Compete / Non-Solicit

12-24 meses de restrição. Violação aciona bad leaver e forfeiture total.

Change of Control

Venda da empresa = aceleração total do vesting. Payout ao valor da transação.

Responsabilidade Tributária

Obrigações fiscais são do beneficiário, conforme legislação de sua residência fiscal.

Confidencialidade

Grant e seus termos são confidenciais. Funcionário não pode divulgar valores.

RESUMO EXECUTIVO

Um programa simples, poderoso e escalável

Phantom Shares

Full value, cash ou ações, zero diluição

4 anos, vesting anual

25% ao ano, no aniversário do grant

2 gatilhos de liquidez

Evento de liquidez + recompra discricionária

- ✓ **Zero complexidade societária** — sem cap table, sem diluição
- ✓ **Funcionário entende em 30s** — "X shares × valor"
- ✓ **Qualquer jurisdição** — empresa Cayman, funcionários no mundo
- ✓ **Regras claras** — good leaver mantém, bad leaver perde
- ✓ **Empresa controla liquidez** — recompra é direito da empresa
- ✓ **Migra fácil** — converte para ações reais em IPO/venda